

A C Ó R D ã O

TC-012059.989.25-1

TC-012085.989.25-9

Representantes: BRUNA DE OLIVEIRA PASCHOALETTO; EDSON DA SILVA MARTINS.

Representada: PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA.

Responsável: RICARDO ALBERTO PEREIRA PIORINO – PREFEITO.

Assunto: REPRESENTAÇÕES COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR EM FACE DO PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS Nº 081/2025, PROCESSO Nº 12097/2025, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE ESTRUTURAS MODULARES DE CARÁTER PERMANENTE, DESTINADAS À AMBIENTAÇÃO FUNCIONAL E INCLUSIVA DE ESPAÇOS INTERNOS E EXTERNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PINDAMONHANGABA.

Procuradora de Contas: ELIDA GRAZIANE PINTO.

Advogados: BRUNA DE OLIVEIRA PASCHOALETTO (OAB/SP 398.980); EDSON DA SILVA MARTINS (OAB/SP 510.726); ANDERSON PLÍNIO DA SILVA ALVES (OAB/SP 351.449).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. NOMENCLATURA IMPRECISA DO OBJETO. FALTA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS. INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS RESTRITIVAS. ESPECIFICAÇÕES EXCESSIVAS. REQUISIÇÕES DE LAUDOS TÉCNICOS DESARRAZOADOS. EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO OBJETO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. DETERMINADAS CORREÇÕES.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDA o E. Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão de 20 de agosto de 2025, pelo voto do Conselheiro Dimas Ramalho, Relator, e dos Conselheiros Renato Martins Costa, Sidney Estanislau Beraldo, Marco Aurélio Bertaiolli e Maxwell Borges de Moura Vieira, bem como do Conselheiro Substituto – Auditor Samy Wurman, em conformidade com o Relatório e Voto do Relator, bem assim das correspondentes notas taquigráficas, decidir pela **PROCEDÊNCIA PARCIAL** das representações. Presente na sessão a representante do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dra. Letícia Formoso Delsin Matuck Feres.

Ficam, desde já, autorizadas aos interessados vista e extração de cópia dos autos, no Cartório do Conselheiro Relator.

Publique-se.

São Paulo, 20 de agosto de 2025.

CRISTIANA DE CASTRO MORAES
Presidente

DIMAS RAMALHO
Conselheiro